

1500230-38.2022.8.26.0279

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo Majorado

Magistrado: FÁBIO APARECIDO TIRONI

Comarca: Itararé

Foro: Foro de Itararé

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 29/08/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Roubo Majorado

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Cleiton de Oliveira Cavalheiro

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). FÁBIO APARECIDO TIRONI

I - RELATÓRIO

Trata-se de ação penal pública proposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO em face de CLEITON DE OLIVEIRA CAVALHEIRO, já qualificado nos autos em ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Itararé

Foro de Itararé

2ª Vara

Rua Frei Caneca, 982, Itararé - SP - cep 18460-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500230-38.2022.8.26.0279 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500230-38.2022.8.26.0279

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo Majorado

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Cleiton de Oliveira Cavalheiro

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). FÁBIO APARECIDO TIRONI

I - RELATÓRIO

Trata-se de ação penal pública proposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO em face de CLEITON DE OLIVEIRA CAVALHEIRO, já qualificado nos autos em

epígrafe, que apura a suposta prática do crime tipificado no art. 157, §3º, I, do Código Penal.

Segundo consta na denúncia de fls. 64-69, no dia 17 de fevereiro de 2022, por volta das 00h30min, na Rua Manoel Teixeira Fernandes, nº 20, nesta cidade e Comarca de Itararé, CLEITON DE OLIVEIRA CAVALHEIRO, agindo previamente ajustado e com unidade de desígnios, caracterizador de concurso de pessoas, com o indivíduo ainda não identificado, com violência exercida com emprego de arma branca (barra de ferro), subtraiu uma carteira da marca "Nike" e um aparelho celular Motorola E6S, azul, todos avaliados em R\$530,00 (auto de avaliação a fls. 58), de propriedade da vítima ALEXANDRE APARECIDO DE LIMA, sendo que, da violência empregada, resultou em lesão corporal grave (laudo de fls. 41-44).

Sustentou o Ministério Público que: "(...) o denunciado é pessoa conhecida nos meios policiais pela prática reiterada de crimes. Também se apurou que a vítima trabalhava em um "Ferro Velho", como comprador de materiais recicláveis e como segurança no período noturno. Ainda, averiguou-se que Cleiton sempre vendia produtos recicláveis no local de trabalho do ofendido, conhecendo a rotina e as funções por ele exercidas. Nesse contexto, Cleiton se associou a um outro indivíduo ainda não identificado para praticar o roubo. Para tanto, combinaram que Cleiton subjugaria a vítima com uma barra de ferro e subtrairia seus bens, enquanto o outro indivíduo ficaria na retaguarda, assegurando a execução e impunidade do crime praticado. No dia dos fatos, pela madrugada, Alexandre fazia a segurança no local dos fatos e estava no interior de um veículo "fiorino". Nessa ocasião, Cleiton e seu comparsa se dirigiram para o local dos fatos para consumir o delito. Assim é que, no local, o indivíduo não identificado se posicionou a certa distância do veículo para vigiar o local. Cleiton, com a barra de ferro, abriu a porta do veículo e desferiu um golpe contra o rosto da vítima, que atingiu sua testa e supercílio. Na sequência, com a vítima caída no interior do furgão, Cleiton ingressou no veículo, sentou-se sobre o peito de Alexandre, desferiu diversos socos no rosto do ofendido e deslocou seu ombro. Após, subtraiu a carteira e o celular da vítima. A vítima conseguiu se desvencilhar do denunciado saiu correndo, buscando por ajuda. Aproveitando-se disso, Cleiton e o partícipe fugiram juntos do local em posse dos bens da vítima. A Polícia Militar foi acionada e, no local, encontraram a vítima toda machucada e com o rosto ensanguentado. A vítima foi socorrida até o Hospital e ficou internada, porém Cleiton e seu comparsa não foram localizados. Em decorrência da violência empregada por Cleiton, a vítima sofreu lesão corporal grave consistente em "debilidade da degustação ocasionada por traços de fraturas, com leve desvio do arco zigomático direito, sinais de sinusopatia maxilo-etimoidal, bilateral" (fls. 41/44).".

Ministério Público ofereceu denúncia em 03.05.2022 (fls. 64-69). Na oportunidade requereu a decretação da prisão preventiva do réu.

Porquanto preenchidos os requisitos legais, a denúncia foi recebida no dia 18.05.2022, determinando-se a citação do réu para os fins do artigo 396 do Código de Processo Penal (fl. 78).

Pela r; decisão de fls. 79-80 foi decretado a prisão preventiva do réu.

Não caracterizada qualquer hipótese de rejeição da denúncia ou de absolvição sumária (CPP, art. 397), foi designada audiência de instrução e julgamento na forma do artigo 399 e seguintes do Código de Processo Penal para o dia 20.07.2022 (fl. 104).

O réu foi citado (fl. 162) e apresentou resposta à acusação por intermédio de defensor dativo (fls. 183-184).

Em audiência virtual realizada na forma do Comunicado CG nº 284/2020, bem como com base no permissivo do art. 6º, § 2º da Resolução nº 312/2020 do Conselho Nacional de Justiça, foi produzida prova testemunhal e o réu foi interrogado.

Em alegações finais orais, o Ministério Público pugnou pela desclassificação da imputação para o crime de lesão corporal grave, ao passo em que a defesa pugnou pela absolvição e, subsidiariamente, a fixação da pena no mínimo legal.

É o relatório, no essencial. Passo a fundamentar e a decidir.

II - FUNDAMENTAÇÃO

Presentes as condições da ação e não havendo preliminares e prejudiciais a serem apreciadas, passo à análise do mérito.

A materialidade do crime corresponde à prova de sua existência, em outras palavras, são os elementos que demonstram a ocorrência/existência dos delitos. Na situação sob julgamento a materialidade restou devidamente comprovado pelo boletim de ocorrência de fls. 04-09, pelo auto de exibição e apreensão de fl. 12 que demonstra a apreensão no local dos fatos de "uma barra de ferro de aproximadamente 1,80 metros manchado de sangue Lacre 0006183", pelo prontuário hospitalar da vítima de fls. 18-33, pelo laudo pericial de fls. 41-44 que constatou que a vítima sofreu lesão corporal de natureza grave causada por agente contundente que resultou em "debilidade da degustação ocasionada por traços de fraturas, com leve desvio do arco zigomático direito, sinais de sinusopatia maxilo-etimoidal, bilateral", pelo laudo de avaliação de fl. 58 que aferiu que os objetos subtraídos da vítima possuem o valor de R\$ 530,00 (quinhentos e trinta reais), bem como pelas demais provas produzidas sobre o crivo do contraditório e elementos informativos angariados na fase preliminar.

Do mesmo modo que a materialidade, a autoria encontra-se devidamente comprovada nos autos, já que o conjunto probatório demonstra além de qualquer dúvida razoável que o acusado CLEITON DE OLIVEIRA CAVALHEIRO foi o autor, conforme será demonstrado a seguir.

A vítima ALEXANDRE APARECIDO DE LIMA em solo policial declarou que (fls. 13-14): "Minha profissão é motorista, mas atualmente estou trabalhando como vigilante noturno, visto que minha CNH está vencida e ainda não consegui proceder sua renovação em razão da pandemia Covid-19. Conheci o investigado CLEITON faz um pouco mais de um mês, pois este sempre ia vender material reciclável no "ferro velho" onde atualmente eu trabalho durante o dia e à noite faço a vigilância. Cleiton costumava ir ao local sempre no período da tarde e por esta razão sempre tinha contato com ele, inclusive era eu quem pesava o material reciclável por ele apresentado. Na tarde do dia 16 de fevereiro último, encontrei com Cleiton na via pública e nessa ocasião lhe disse que meu patrão não iria comprar mais nada do que ele nos levasse, pois haviam comentários de que ele estava nos levando "coisas roubadas". Cleiton tentou justificar, alegando que o material que ele nos levava não era "roubado", mas mesmo assim lhe disse que não mais fosse até o "ferro velho", pois dele não compraríamos mais nada. Como Cleiton sempre comparecia no ferro velho no final da tarde, ele tinha conhecimento que eu ficava com dinheiro para realizar as compras. No início da madrugada do dia 17 de fevereiro, eu estava trabalhando na vigilância do ferro velho, e na ocasião estava deitando sobre um colchão colocado na parte do furgão do carro do meu patrão, um Fiat/Fiorino, onde me distraía olhando vídeos no celular, no aplicativo "youtube", quando de repente, através dos vidros da porta traseira do furgão, pude ver a pessoa de Cleiton, o qual em seguida abriu a porta e de posse de uma barra de ferro me desferiu um golpe que me atingiu a testa e supercílio direito, o que já me deixou atordoado. Em seguida Cleiton entrou no compartimento do furgão, sentou-se sobre meu peito e passou a me desferir socos no rosto e ainda deslocou meu braço esquerdo. Consegui me desvencilhar de Cleiton, onde corri em direção da casa do meu patrão, quando Cleiton saiu correndo, abandonando o ferro com o qual me agrediu, no chão. Quando retornei até o interior do furgão, nessa ocasião já acompanhado do meu patrão, fui procurar minha carteira e meu telefone celular, os quais estavam em meu poder no momento em que fui abordado, estando a carteira do lado do colchão que estava no interior do furgão, não encontrando-os, os quais certamente foram subtraídos por Cleiton. No interior da minha carteira estava meu RG, CPF, CNH, cartão do SUS, carteira de vacinação e título de eleitor. Meu telefone celular era da marca Motorola, modelo E6S, de cor azul e com capa transparente. No momento não sei informar as numerações dos Imei's do aparelho, mas tentarei obter tais informações informarei esta delegacia. Acredito que a intenção de Cleiton foi a de me roubar, pois como já disse, ele sabia que eu ficava com dinheiro para fazer as negociações de material reciclável, o que naquela ocasião, já por precaução, eu não estava na posse de qualquer valor em dinheiro, apenas minha carteira com documentos e meu telefone celular. Na ocasião não pude comparecer na delegacia para esclarecer os

fatos, visto que fui encaminhado para atendimento na Santa Casa desta cidade, onde, devido aos ferimentos sofridos, permaneci internado, somente recebendo alta hospitalar na data de hoje. Nesta oportunidade manifesto minha vontade de REPRESENTAR contra Cleiton pelas lesões corporais que ele me causou. Os "chips" que estavam no meu telefone, me recordo apenas do número da "Vivo", sendo este (15) 99664-3591. Quero finalmente esclarecer que Cleiton não agiu sozinho, pois a distancia pude observar o vulto de um segundo indivíduo, acredito que do sexo masculino, que não se aproximou do veículo, pois acredito que ficou apenas dando "cobertura" à ação de Cleiton, o qual, quando Cleiton saiu correndo, o acompanhou". Em juízo, por seu turno, a vítima não foi ouvida, porquanto mudou de endereço e não foi localizada.

A testemunha KASSANDRA MORAES NOVICKI, Policial Civil, em juízo narrou que: "depois de confeccionado o boletim de ocorrência a ordem de serviço de investigação veio para a depoente, que fez as diligências e o relatório; não tem elementos comprobatórios de elementos suficiente de que de fato ocorreu o roubo; foi registrado que havia sido roubado a carteira com documentos, mais o aparelho celular; essa carteira posteriormente foi encontrada em um estribo de caminhão; o celular não foi encontrado, oficiou para a operadora, mas não houve resposta; em um primeiro momento, não pode ir ao hospital, foi uma outra policial; posteriormente falou com a vítima, que era vigilante em um galpão de recicláveis; ele estava a noite deitado dentro de uma Fiorino e o Cleiton apareceu no local; ele já tinha um desentendimento anterior com o Cleiton; o Cleiton praticava furtos e vendia esses produtos no local, sendo essa a razão do desentendimento; eles não queriam mais comprar os produtos comprados; o réu teria ido a noite tirar satisfação com o vigia, que disse que identificou o Cleiton; parece que o Cleiton já foi para cima dele, com uma peça de uma cama e bateu nele, enquanto ele estava deitado; ele ficou muito machucado, permaneceu algum tempinho no hospital; sobre a subtração, seria a carteira e um aparelho celular antigo; a carteira apareceu e o celular não foi encontrado; a vítima sabia sem sobra de dúvidas que o autor for o réu, eles já se conheciam, Cleiton já vendia objetos no galpão de recicláveis; não tem certeza da subtração do celular porque no local não tem câmera de monitoramento, não tem testemunhas e pode ter caído próximo, no local tem muito lixo, é um lugar difícil de andar; a carteira foi encontrada no dia seguinte; o celular nunca foi encontrado; não falou com o réu sobre os fatos, que foi preso por outro motivo; não falou com os policiais militares sobre os fatos; logo em seguida aos fatos foi cumprido o mandado de prisão em face do réu; de início a polícia foi comunicada da lesão corporal, somente depois que a vítima falou do sumiço da carteira e do celular; é o hospital que normalmente comunica nesses casos; a investigação foi inconclusiva quanto a subtração; quanto a autoria das agressões há a palavra da vítima e o laudo das lesões; na época dos fatos o local tinha pouca iluminação, um lugar nada salubre; a carteira, pelo o que a depoente conversou com a vítima, no momento da confusão as coisas voaram, alguém deve ter achado e colocado no estribo; a vítima narrou apenas que foi agredida e depois sentiu falta do bem, não houve nenhum anúncio de assalto; não conhecia a vítima, a depoente não é de Itararé". A testemunha MARCOS PAULO ALVES DOS SANTOS, Policial Militar, em solo policial, declarou que (fl. 45): "Sou policial militar lotado na Cia desta cidade. Com relação ao crime de roubo tratado no presente inquérito, esclareço que ao tomar conhecimento do fato, em companhia do policial "Vaz" fomos até o local e nos deparamos com a vítima no interior do compartimento de carga de um veículo "furgão", estando a mesma bastante machucada, principalmente no seu rosto, a qual nos relatou que fazia a vigilância do local, visto a grande incidência de furtos, visto que tratava-se de um depósito de material reciclável. Segundo a vítima, estava no interior do referido furgão, "mexendo" no seu telefone celular, quando inesperadamente dois indivíduos abriram a porta do furgão, onde um deles passou a agredir a vítima com um pedaço de ferro, fazendo com que perdesse os sentidos em razão da violência dos golpes, sendo subtraído sua carteira e telefone celular. Disse-nos a vítima que teria reconhecido um dos agressores, sendo este conhecido por "Cleitinho". Ainda, segundo a vítima, "Cleitinho" costumava vender material reciclável para o dono do estabelecimento, mas assim que tomaram conhecimento que

este vinha furtando o material, pediram a este que não mais fosse até o local, o que causou a revolta no mesmo, motivando-o a agredir a vítima da forma como foi. Devido a gravidade dos ferimentos a vítima foi socorrida até a Santa Casa desta cidade por uma viatura do corpo de bombeiros e ato contínuo realizamos diligências e nas proximidades do local avistamos um indivíduo caminhando, o qual ao perceber a aproximação da viatura, "acelerou o passo" e tentou entrar no quintal de uma residência, o qual foi detido e identificado como CLEITON DE OLIVEIRA CAVALHEIRO, sendo um dos suspeitos de praticar o roubo, sendo que no momento da abordagem ele reagiu e tivemos de usar de força física e algemá-lo, sendo o mesmo conduzido para o plantão da delegacia. Cleiton negou a autoria do crime. Na delegacia foi verificado que existia um mandado de prisão contra o investigado Cleiton, o qual permaneceu preso nas dependências daquela unidade policial."

Em juízo o Policial Militar em questão aduziu que: "se recorda da ocorrência; estava de serviço a noite e foram acionados via 190 de uma ocorrência de roubo; se deslocaram até o local e encontraram a vítima dentro de uma Fiorino, na parte de trás, bastante machucada; os bombeiros já estavam a caminho; a vítima informou que dormia no local e que foi abordada por dois indivíduos, um dos quais reconheceu de imediato como sendo o réu Cleiton; ele foi agredido por uma pedaço de pau ou ferro; o réu subtraiu o celular e a carteira; já conheciam o réu e fizeram buscas para encontrá-lo; conseguiram abordá-lo nas proximidades de uma casa; populares tentaram impedir a prisão; o réu reagiu e tentou correr, foi necessário o uso de algemas; na delegacia constaram que ele estava procurado pela justiça, por outro crime; a vítima informou que parece que tinha acontecido um furto anterior em outro ferro velho e teriam ido oferecer os materiais ali; como a vítima conhecia o réu, avisou o dono do ferro velho dos fatos; acha que isso gerou uma intriga; a vítima falou que quando abriram não anunciaram assalto, só agrediram; acabaram subtraindo; no momento que foram acionados de pronto já se deslocaram ao local; a vítima ainda se encontrada dentro do veículo, ela nem tinha condições de sair depois das agressões; não se recorda se as roupas do réu tinham sangue, mas estavam sujas; quem passou a denúncia falou que tinha uma pessoa vítima de agressões; foi constatado o roubo depois que falaram com a vítima; de início a vítima sentiu falta do celular; não sabe se a carteira foi encontrada posteriormente".

A informante MARIA CLARA MARTINS, em solo policial, narrou que (fl. 57): "conheço a pessoa de nome Cleiton, o qual é primo do meu cunhado. Sempre que Cleiton está com fome, ele costuma ir até minha casa para pedir comida, pois ele é usuário de drogas e recentemente a casa que ela morava pegou fogo e não sei onde ele está morando atualmente. Com relação ao fato ocorrido no início da madrugada do dia 17 de fevereiro deste ano, esclareço que naquela ocasião, logo após eu desembarcar do ônibus que me traz da escola, isto por volta da meia noite, caminhava para minha casa, quando encontrei o "Cleitinho", o qual me disse estar com fome, tendo ele me acompanhado até minha casa, onde lhe servi alimento e após uns quinze minutos ele foi embora. Passados uns dez minutos, "Cleitinho" novamente chegou na minha casa, correndo, onde entrou no quintal, o que percebi pelo barulho e também pelos latidos dos cachorros que tenho em casa. Quando saí no quintal, me deparei com o "Cleitinho" e dois policiais militares, os quais estavam o acusando de haver agredido um homem e "pegado" seu telefone celular. Segundo os policiais, o homem agredido estava quase morto. Enquanto conversava com os policiais, "Cleitinho" entrou na sala da minha casa e ali ficou por alguns minutos, até que os policiais falaram que então "estava tudo certo", quando "Cleitinho" saiu para o quintal e os policiais pediram para ele virar de costas para poderem ver suas tatuagens, momento em que um dos policiais o segurou pelo pescoço e o outro o algemou. Pedi aos policiais que parassem de "enforcá-lo", onde em seguida o colocaram dentro da viatura e deixaram o local, não sabendo dizer o que mais aconteceu depois disso. Sobre a acusação que fizeram contra "Cleitinho", eu nada sei informar."

Em juízo disse que: "o que tem a relatar é que nesse dia chegou da escola meia noite, encontrou o réu que falou que estava com fome, comeu e saiu; depois de uns 10 minutos voltou falando que queriam prender ele; chegou ele a polícia correndo atrás dele dentro do quintal da casa; percebi que eles tinham chegado porque os cachorros começaram a latir; abriu a porta e viu ele; ele falava que não tinha

feito nada, mas queriam pegar ele; estava ele e mais dois policiais no quintal da depoente; ele ficou na casa da depoente cerca de 20 a 30 minutos, ele comeu e ficaram conversando".

O réu CLEITON DE OLIVEIRA CAVALHEIRO, interrogado perante a Autoridade Policial negou a prática dos fatos que lhe são imputados, senão vejamos (fl. 56): "Eu conheço a vítima Alexandre, pois já trabalhei no depósito de material reciclável do seu patrão. Sobre Alexandre estar me acusando de haver roubado seu telefone celular e sua carteira, além de ter lhe agredido com um pedaço de ferro, afirmo que não cometi tal crime. Naquela noite, no momento em que fui abordado pelos Policiais Militares, eu estava na casa da "Maria", minha conhecida desde criança, e havia chegado no local entre as 10 e 11 horas da noite. Portanto, nada sei informar sobre o crime, pois não tive nenhuma participação. A casa da Maria fica próxima ao bar do "Paulo Facada", no Jardim Paulicéia."

Interrogado em juízo, por sua vez, o réu sustentou que: "a acusação não é verdadeira; nessa noite, é usuário de drogas, estava esperando, tinha ido na casa da amiga Maria; chegou lá por volta das 23h e pediu comida; voltou mais tarde para comer; foi na casa da avó e voltou; encontrou a Maria e pediu comida; foi na casa dela e não saiu mais; saiu depois que se alimentou, foi na esquina, usou droga, e viu a viatura; como estava sob efeito da droga ficou com medo e voltou para a casa da Maria, já chegou gritando, viu a viatura atrás do depoente; os policiais começaram a acusar o depoente do roubo; não saiu dali, ficou só ali; não prenderam o depoente em razão desses fatos; é da mesma vila da vítima; não sabe o motivo da vítima acusá-lo; a vítima arrumava confusão com muitos; não teve nada envolvendo vendas de materiais para o ferro velho".

Pois bem.

Finalizada a instrução processual restou comprovado, além de qualquer dúvida razoável, que o réu CLEITON DE OLIVEIRA CAVALHEIRO foi o autor das agressões contra a vítima.

Com efeito, a vítima afirmou em solo policial de forma peremptória que o réu foi o autor das agressões.

Some-se a isso o teor dos depoimentos em juízo da Policial Civil KASSANDRA MORAES NOVICKI e do Policial Militar MARCOS PAULO ALVES DOS SANTOS no sentido de que a vítima de pronto indicou o réu como o autor das agressões.

Ademais, da violência resultou lesão corporal de natureza grave consistente em "debilidade da degustação ocasionada por traços de fraturas, com leve desvio do arco zigomático direito, sinais de sinusopatia maxilo-etimoidal, bilateral" (CP, art. 129, §1º, III), conforme comprovado pelo laudo pericial de fls. 41-44.

Por outro lado, não ficou demonstrada a subtração de bens de propriedade da vítima, razão pela qual entendo que a imputação deve ser desclassificada para o crime de lesão corporal grave, conforme pleiteou o próprio Ministério Público.

Nesse sentido, aliás, foi o depoimento da Policial Civil KASSANDRA MORAES NOVICKI no sentido de que não ficou demonstrada sequer a existência do alegado aparelho celular informado pela vítima, bem como que a carteira que ele afiançou que havia sido subtraída foi encontrada nas proximidades do local das agressões, local este que segundo o depoimento da Policial em questão era sujo, com grande acúmulo de materiais, de modo que se mostra verossímil que o suposto celular também se tenha perdido no local.

Vale ressaltar, outrossim, que dos autos se infere um quadro que indica possível vingança do réu em face da vítima, uma vez que o réu teria sido impedido de continuar vendendo objetos para o ferro velho que a vítima trabalhava, diante da suspeita de que tais bens eram produto de crime.

À vista de todos esses elementos, conclui-se que o réu CLEITON DE OLIVEIRA CAVALHEIRO, com consciência e vontade, isto é, agindo dolosamente, praticou parcialmente os fatos descritos na denúncia, conduta esta que se amolda formal e materialmente ao tipo do art. 129, §1º, III, do Código Penal.

Conforme a teoria da indiciabilidade ou da "ratio cognoscendi", acolhida pela doutrina majoritária e pela legislação processual, a tipicidade funciona com um indício da ilicitude, razão pela qual cabe ao réu trazer aos autos ao menos a dúvida fundada quanto à presença de uma causa de justificação, nos termos do art.

386, VI, do Código de Processo Penal.

No caso sob julgamento, contudo, o réu sequer alegou a existência de causas excludentes da ilicitude.

Assim, sendo a tipicidade indiciária da ilicitude e não havendo causas excludentes desta, configurado está o injusto penal.

Quanto à culpabilidade, está analisada à luz da teoria normativa pura, de viés finalista, como reprovabilidade do injusto ao autor, composta dos elementos imputabilidade, potencial consciência da ilicitude e exigibilidade de conduta diversa, do mesmo modo, inexistem nos autos qualquer elemento que possa afastá-la. Destaco que o réu sequer suscitou a existência de dirimentes.

Desse modo, tem-se que a culpabilidade está presente, porquanto o réu é imputável e dotado de potencial consciência da ilicitude, bem como lhe era exigível conduta diversa.

Assim, comprovadas a materialidade, a autoria, a tipicidade e inexistindo causas excludentes de ilicitude ou de culpabilidade, impõe-se a condenação do réu CLEITON DE OLIVEIRA CAVALHEIRO pela prática do delito previsto no art. 129, §1º, III, do Código Penal.

Fixadas tais premissas, passo à dosimetria da pena, em estrita observância ao princípio constitucional da individualização da pena (CF, art. 5º, XLVI), bem como do critério trifásico adotado pelo Código Penal (art. 68).

Das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal: a) Culpabilidade: cuida esta circunstância judicial do grau de reprovabilidade da conduta do agente, ou censurabilidade do delito cometido. No caso em apreço, a culpabilidade é natural à espécie. Posto isso, deixo de valorar negativamente esta circunstância judicial; b) Antecedentes: conforme informações de fls. 82-87 o réu ostenta duas condenações definitivas por fatos anteriores (autos nº 0000322-66.2017.8.26.0279 - fatos ocorridos em 17.02.2017 - trânsito em julgado para a defesa em 24.06.2019; autos nº 1500519-39.2020.8.26.0279 - fatos ocorridos em 27.06.2020 - trânsito em julgado para a defesa em 03.12.2021). Nesse contexto, tomo a primeira condenação como antecedentes e a segunda como reincidência, na 2ª fase da pena, sem que tal procedimento se constitua em inadmissível bis in idem, conforme entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça; c) Conduta social: não há nos autos elementos suficientes para avaliar a vida do acusado em seu ambiente familiar e social, razão pela qual a circunstância não pode ser valorada negativamente; d) Personalidade do agente: não há elementos nos autos que permitam avaliar a personalidade do réu, razão pela qual também não se pode valorá-la negativamente; e) Motivos do crime: os motivos dos crimes são aqueles inerentes ao tipo e suas circunstâncias não fogem do ordinário; f) Circunstâncias do crime: são negativas, uma vez que o crime foi praticado em concurso de agentes, conforme relatado pela vítima; g) Consequências do crime: são aquelas que se devem ordinariamente esperar dos crimes em questão, sobretudo porquanto a gravidade das lesões já foi considerada como qualificadora; h) Comportamento da vítima: tal circunstância também deverá ser valorada como neutra. Diante de tais circunstâncias e sendo duas consideradas negativas (antecedentes e circunstâncias do crime), fixo a pena-base em 01 ano e 04 meses de reclusão.

Na segunda fase, inexistem circunstâncias atenuantes. Por outro lado, na forma já anunciada, presente a agravante da reincidência (CP, art. 61, I - autos nº 1500519-39.2020.8.26.0279 - fatos ocorridos em 27.06.2020 - trânsito em julgado para a defesa em 03.12.2021). Nesse cenário, agravo a pena-base em 1/6 e fixo a pena intermediária em 01 ano, 06 meses e 20 dias de reclusão.

Por último, na terceira fase, não há causas de aumento ou de diminuição da pena. Nos termos dos art. 33, §§2º e 3º do Código Penal, e levando em consideração a quantidade de pena e as circunstâncias judiciais do art. 59 do mesmo diploma legal, bem como os antecedentes e a reincidência do réu, fixo o regime FECHADO para o início do cumprimento da pena (STJ, Súmula nº 269).

Diante da reincidência do réu, não há que se falar em substituição da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos (CP, art. 44, II). Pela mesma razão, não há possibilidade de conceder a suspensão condicional da pena (CP, art. 77, I).

III- DISPOSITIVO

Ante o exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão punitiva veiculada na denúncia para o fim de DECLASSIFICAR a imputação do crime do art. 157, §3º, I, do Código Penal para o crime do art. 129, §1º, III, do mesmo diploma legal e, por consequência, CONDENO o réu CLEITON DE OLIVEIRA CAVALHEIRO pela prática deste crime à pena de 01 ano, 06 meses e 20 dias de reclusão no regime inicial fechado.

IV- DISPOSIÇÕES FINAIS

4.1. CONDENO o sentenciado ao pagamento das custas processuais (CPP, art. 804).

4.2. Conforme a determinação do art. 387, §1º, do Código de Processo Penal, diante da subsistência dos motivos já expostos nas decisões anteriores e por entender presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, mantenho a prisão preventiva anteriormente decretada. Com efeito, o fumus comissi delicti decorre da própria procedência da pretensão punitiva veiculada na denúncia, havendo prova da materialidade e indícios de autoria do crime atribuído ao réu. O periculum libertatis, por sua vez, é evidenciado pela gravidade em concreto do crime praticado pelo réu, do risco concreto de ele voltar a delinquir, bem como da necessidade de assegurar a aplicação da lei penal, uma vez que não existem garantias de que em liberdade não se afastará do distrito da culpa. Isto posto, EXPEÇA-SE guia de execução provisória. Além disso, ANOTE-SE a revisão da prisão no sistema SAJ, notadamente para futura reapreciação, devendo a Serventia observar o disposto no COMUNICADO CG nº 78/2020.

4.3. A despeito de pedido expresso na denúncia (fl. 68), não há prova de dano material causado à vítima, uma vez que, nos termos alhures consignados, não houve demonstração da subtração, razão pela qual deixo de fixar valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração (CPP, art. 387, IV), anotando-se, outrossim, que a definição do valor da indenização em razão das lesões sofridas pela vítima demanda maior dilação probatória, de modo que eventual pretensão nesse sentido deve ser veiculada por meio da liquidação da presente sentença no juízo cível.

4.4. COMUNIQUE-SE a condenação ao IIRGD (art. 393, V, das NSCGJ), e com o trânsito em julgado intime-se o réu para pagamento das custas judiciais (art. 479, das NSGCJ). Infrutífera a intimação ou não efetuado o pagamento no prazo assinalado, EXPEÇA-SE Certidão de Sentença, extraída na forma do artigo 164 da Lei nº 7.210/84 e artigos 479-B e 480-A das NSCGJ. Expedida a Certidão, DÊ-SE VISTA ao Ministério Público, para que, querendo, proponha a competente ação de execução da pena de multa na Vara das Execuções Criminais. Após, deverá a z. Serventia lançar a movimentação "Cód. 62050 - Autos no Prazo - Execução da Multa Penal". I. Comunicado pelo Juízo da Execução o ajuizamento da ação de execução da multa penal, deverá a z. Serventia proceder à anotação no histórico de partes do evento "Cód. 17 - Início da Execução da Pena de Multa", indicando no complemento o número do processo de execução e lançando a movimentação "Cód. 61619 - Definitivo - Processo Findo com Condenação", arquivando-se a seguir. II. Não havendo comunicação pelo Juízo da Execução o ajuizamento da ação de execução da multa penal, aguarde-se o transcurso do lapso prescricional. Após, volvam-me os autos cls. para declaração da extinção da pena. Oficie-se ao INI, ao IIRGD, à VEC e ao TRE (art. 398, II, das NSCGJ).

4.5. Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Itararé, 29 de agosto de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA